

ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้อีก กรณีจึงมิใช่เป็นการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินการทางปกครองที่อยู่ในอำนาจควบคุมตรวจสอบของศาลปกครองเช่นเดียวกัน ข้อพิพาทในคดีนี้จึงไม่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองตามมาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๙/๒๕๖๘)

๒.๒.๖ กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๗ การปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป

๑) การรักษาพยาบาล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การขับรถ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) การปิดกั้นลำน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้า

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) การดูแลรักษาที่ราชพัสดุ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕) การดูแลรักษาต้นไม้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖) การแจ้งความร้องทุกข์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗) การขุดลอกทางน้ำนอกเขตชลประทาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๘) การหักเงินบำเหน็จบำนาญเพื่อชำระหนี้ตามคำขอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๙) การปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับเอกสาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๐) การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๑) การเสนอความเห็น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๒) การประชาสัมพันธ์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๘ การเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๙ การใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๑๐ กรณีอื่น ๆ

กรณีฟ้องว่า นายอำเภอพนม (ผู้ถูกฟ้องคดี) มอบให้ปลัดอำเภอดำเนินการจัดทำพินัยกรรมตามแบบเอกสารฝ่ายเมืองให้แก่ นาย ส. แทนผู้ถูกฟ้องคดี โดยมีได้แต่งตั้งให้ปลัดอำเภอเป็นผู้รักษาราชการแทน และไม่ปรากฏว่าขณะทำพินัยกรรมผู้ถูกฟ้องคดีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ การทำพินัยกรรมดังกล่าวซึ่งเป็นอำนาจเฉพาะของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ยกเลิกพินัยกรรมดังกล่าว นั้น แม้การทำพินัยกรรมตามแบบเอกสารฝ่ายเมืองจะกำหนดให้ผู้ทำพินัยกรรมต้องไปจดแจ้งข้อความที่ตนประสงค์จะให้ใส่ไว้ในพินัยกรรมของตนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นกรรมการอำเภอ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีจดข้อความที่ผู้ทำพินัยกรรมแจ้งให้ทราบนั้นลงไว้ รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี ทำที่ และประทับตราประจำตำแหน่งไว้ในพินัยกรรมด้วยก็ตาม แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีหรือปลัดอำเภอดำเนินการจัดทำพินัยกรรมดังกล่าวแทนผู้ถูกฟ้องคดีนั้น เป็นการกระทำในทางแพ่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๖๕๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การจัดทำพินัยกรรมข้างต้นจึงมิใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินการทางปกครอง ดังนั้น คดีพิพาทเกี่ยวกับการทำพินัยกรรมดังกล่าวจึงมิใช่คดีปกครองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการดำเนินการทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๙/๒๕๖๘)



**๓. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับอำนาจหรือเขตอำนาจของศาลปกครองกรณีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง
ชั้นต้นมีหลายข้อหาหรือมีหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน**

๓.๑ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหาเกี่ยวพันกัน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน

**๓.๒.๑ กรณีมีประเด็นที่จำเป็นต้องวินิจฉัยก่อนอยู่ในอำนาจของศาลอื่น ซึ่งมีใช้
ศาลปกครอง**

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่นายทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) รับผิดชอบเพิ่มทุนและเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท
ซึ่งผู้ฟ้องคดีเป็นกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น เป็นเหตุให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ฟ้องคดีมีจำนวนลดลง
และไม่สามารถบริหารบริษัทได้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการกระทำ
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากบริษัทไม่ได้มีการประชุมเพื่อมีมติพิเศษให้เพิ่มทุนและเปลี่ยนแปลง
กรรมการของบริษัท และเอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นเอกสารเท็จ จึงนำคดี
มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่รับผิดชอบเพิ่มทุน
และเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทดังกล่าว นั้น โดยที่คำสั่งรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นคำสั่ง
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีตามฟ้อง
จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และแม้ว่าคดีนี้
จะมีประเด็นแห่งคดีที่ศาลปกครองต้องวินิจฉัยว่าคำสั่งรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ ซึ่งในการวินิจฉัยประเด็นหลักแห่งคดีดังกล่าวศาลจำต้องวินิจฉัยข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีก่อนว่า
บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติพิเศษให้เพิ่มทุนจริงหรือไม่ และมีการซื้อหุ้นหรือเพิ่มทุนของบริษัท
จริงหรือไม่ อันเป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ก็ตาม แต่กรณีดังกล่าวเมื่อผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าไม่มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติพิเศษ
ให้เพิ่มทุนบริษัท ผู้ฟ้องคดีย่อมไม่อาจนำข้อพิพาทข้างต้นไปฟ้องร้องเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนมติ
ที่ประชุมใหญ่อันผิดระเบียบตามมาตรา ๑๑๙๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้
นอกจากนี้ คดีนี้มีประเด็นหลักที่ศาลปกครองต้องวินิจฉัยว่าคำสั่งรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดี
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ แม้จะมีประเด็นย่อยที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ศาลปกครองก็มีอำนาจในการวินิจฉัยประเด็นย่อย
ดังกล่าวก่อนเพื่อให้ศาลปกครองสามารถวินิจฉัยประเด็นหลักแห่งคดีได้ ทั้งนี้ ตามข้อ ๔๑ วรรคสอง
แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๒๙/๒๕๖๗)



กรณีฟ้องว่า นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการของบริษัท แต่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเดิมเป็นกรรมการของบริษัทดังกล่าวเห็นว่าการยื่นคำขอจดทะเบียนข้างต้นเป็นการยื่นคำขอโดยไม่มีอำนาจกระทำได้ เนื่องจากการเข้าเป็นกรรมการบริษัทโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และตราประทับในคำขอจดทะเบียนไม่ใช่ตราประทับของบริษัทที่ได้ยื่นจดทะเบียนไว้ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คัดค้านการจดทะเบียนดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า คำคัดค้านไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะรับฟังได้ และไม่ปรากฏแก่นายทะเบียนว่าศาลยุติธรรมมีคำสั่งห้ามจดทะเบียนเป็นการชั่วคราวหรือมีคำสั่งในทำนองเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งรับจดทะเบียนดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จากนั้นผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์โดยยืนตามคำสั่งเดิมและให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการของบริษัทดังกล่าว และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แม้ในการพิจารณาว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่รับจดทะเบียนข้างต้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จะต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และข้อบังคับของบริษัท แต่ตามข้อ ๔๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ซึ่งกำหนดว่า ในกรณีที่คดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นข้อหาใดมีหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน และปรากฏว่ามีประเด็นที่จำเป็นต้องวินิจฉัยก่อนจึงจะวินิจฉัยประเด็นหลักแห่งคดีได้ อยู่ในอำนาจหรือเขตอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นอื่นหรือศาลอื่นซึ่งมิใช่ศาลปกครอง ศาลปกครองชั้นต้นซึ่งรับคดีไว้มีอำนาจวินิจฉัยประเด็นเกี่ยวพันกันที่ต้องวินิจฉัยก่อนนั้น เพื่อให้ศาลสามารถวินิจฉัยประเด็นหลักแห่งคดีได้ ดังนั้น ศาลปกครองย่อมมีอำนาจพิจารณาประเด็นดังกล่าวได้ และมีอำนาจรับคดีนี้ไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๘๓/๒๕๖๗)

๓.๒.๒ กรณีมีประเด็นที่จำเป็นต้องวินิจฉัยก่อนอยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

บทที่ ๔

เงื่อนไขแห่งการฟ้องคดีปกครอง

๑. ผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง

๑.๑ ผู้เสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย หรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

๑.๑.๑ ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ หรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

๑) เหตุแห่งการเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ หรือการมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

(๑) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการออกกฎ

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ กลุ่มสตรี โดยในขั้นตอนการให้ผู้สมัครลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน (ลงคะแนนเป็นการลับ) ปรากฏผลดังนี้ อันดับที่ ๑ คือ หมายเลข ๖ ได้ ๔ คะแนน อันดับที่ ๒ คือ หมายเลข ๑ หมายเลข ๓ และหมายเลข ๗ ได้ ๒ คะแนน และอันดับที่ ๓ คือ หมายเลข ๒ หมายเลข ๔ หมายเลข ๕ (ผู้ฟ้องคดี) ได้ ๑ คะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ๕ ลำดับแรกเป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของกลุ่ม คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงดำเนินการให้มีการจับสลากเพื่อคัดผู้สมัครที่ได้คะแนน ในอันดับที่ ๓ ออก ๒ คน โดยให้เรียงลำดับการจับสลากจากเลขสมาชิกเลขน้อยไปหามากตามที่ กำหนดในข้อ ๑๑๑ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๗ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ากรณีที่ตนได้จับสลากเป็นคนสุดท้ายและจับได้สลาก “ไม่ได้รับเลือก” โดยไม่มีโอกาส ได้เลือกสลาก ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมและไม่เป็นธรรมในระหว่างผู้ที่มีคะแนนเท่ากัน การจับสลาก ตามระเบียบดังกล่าวมีมาตรฐานต่ำกว่าการจับสลากคัดเลือกกำนันที่ได้คะแนนเท่ากัน แต่มีการจับสลาก สองครั้งตามข้อ ๓๒ และข้อ ๓๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการคัดเลือกกำนัน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนข้อ ๑๑๑ ของระเบียบดังกล่าว นั้น กรณีเป็นคดีพิพาท เกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อระเบียบดังกล่าวได้กำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาไว้เป็นการทั่วไป โดยมีได้มีผลใช้บังคับเฉพาะกับการเลือกสมาชิก



วุฒิสภาตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๗ เพียงครั้งเดียวเท่านั้น อีกทั้งมีข้อกำหนดซึ่งรวมไปถึงความเป็นผู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิสมัครรับเลือก และวิธีการดำเนินการเลือกในระดับต่าง ๆ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่มีผลเป็นการจำกัดการใช้สิทธิของบุคคลตั้งแต่ในช่วงเวลา ก่อนการสมัครรับเลือก และกระทบต่อความประสงค์จะสมัครรับเลือก ไม่ว่าบุคคลนั้นจะสมัครรับเลือกหรือไม่ก็ตาม ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏในเบื้องต้นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และได้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับการเพิกถอนกฎที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ คือ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ โดยต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการออกระเบียบดังกล่าวตั้งแต่วันที่ระเบียบนั้นเริ่มมีผลใช้บังคับ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๒๗/๒๕๖๗)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ

กรณีผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สภานายความ (ผู้ถูกฟ้องคดี) แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งสภานายความ ที่ ๙๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ระเบียบการเลือกตั้งประธานและแต่งตั้งกรรมการสภานายความจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากต้องการคัดค้านคุณสมบัติของผู้สมัครรายหนึ่ง และเห็นว่าข้อ ๑๐ ของคำสั่งสภานายความดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับวาระการดำรงตำแหน่งนายกและกรรมการสภานายความ และเป็นการผูกขาดอำนาจของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งดังกล่าว จึงขอให้มีการกำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานสภานายความและกรรมการสภานายความจังหวัดต้องมีผู้ใช้ที่เคยดำรงตำแหน่งมาแล้วสองวาระติดต่อกัน นั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้ประกอบการอาชีพทนายความโดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี และเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งประธานสภานายความจังหวัดอุบลราชธานีก็ตาม แต่การกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งดังกล่าวว่าจะต้องมีผู้ใช้ที่เคยดำรงตำแหน่งมาแล้วสองวาระติดต่อกัน หรือไม่ หรือการกำหนดคุณสมบัติประการอื่นใด มิได้ส่งผลหรือมีผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประกอบกับคำขอของผู้ฟ้องคดีไม่มีความสัมพันธ์หรือมีผลเป็นการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับโดยตรง ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยตรงที่จะมีสิทธิฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งสภานายความที่พิพาทได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๕๒/๒๕๖๗)



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

(๒) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการออกคำสั่ง

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุขโรค

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ซื้อที่ดินจัดสรรเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยในหมู่บ้าน อ.อ้างว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีหนังสือแจ้งให้หยุดการใช้น้ำประปาหมู่บ้าน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสวนสาธารณะของหมู่บ้าน และเป็นทรัพย์สินของทางราชการที่อยู่ในความดูแลของผู้ถูกฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ดำเนินการขออนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมการใช้น้ำตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้ดำเนินการขออนุญาตภายใน ๓ วัน นับแต่ได้รับหนังสือ มิเช่นนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจะดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ต่อไป เมื่อหนังสือดังกล่าวมีเนื้อความซึ่งมีลักษณะเป็นหนังสือที่แจ้งเตือนว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองใช้น้ำประปาหมู่บ้านโดยยังมิได้ขออนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัยฯ และให้ไปดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น โดยผู้ถูกฟ้องคดียังมีได้ใช้อำนาจและหน้าที่ดำเนินการใด ๆ กับผู้ฟ้องคดีทั้งสอง หนังสือดังกล่าวจึงมิได้มีสภาพเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่มีผลกระทบทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเดือดร้อนเสียหาย เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่เป็นผู้เดือดร้อนเสียหายจากหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดี จึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๓๔/๒๕๖๗)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุขอนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการผลิตเต้าหู้ฟองขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว (ผู้ถูกฟ้องคดี) แจ้งตามหนังสือสำนักงานเขตลาดพร้าว ที่ กท ๖๖๐๔/๔๐๔๗ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น กรณีใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อระงับเหตุรำคาญ โดยมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแสดงเอกสารผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากสถานประกอบการของผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว เมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็น



คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งพิจารณา คำอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงคำสั่ง ทางปกครองตามความเห็นของตนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวด้วย วรรคสอง กำหนดว่า ถ้าเจ้าหน้าที่ ผู้ทำคำสั่งทางปกครองไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้เร่งรายงานความเห็น พร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ... เมื่อผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๔๐๘๔/๒๕๒๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ มอบอำนาจให้หัวหน้าเขต (ผู้อำนวยการเขต) การที่ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีคำสั่งพิพาทในคดีนี้จึงเป็นการปฏิบัติในนามของ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองพิพาทที่จะต้องพิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในเบื้องต้น และแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับอุทธรณ์ ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้พิจารณาคำอุทธรณ์ของ ผู้ฟ้องคดีแล้วไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทุกประเด็น และได้มีหนังสือสำนักงานเขตลาดพร้าว ที่ กท ๖๖๐๔/๔๐๔๗ฯ แจ้งผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ในเบื้องต้นดังกล่าวให้กับผู้ฟ้องคดีทราบ จึงเป็นการดำเนินการตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ที่มีได้เป็นการวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้มีอำนาจในการวินิจฉัยอุทธรณ์ หนังสือดังกล่าวจึงมิได้เป็นคำสั่ง ทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมิได้เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟ้อง เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีตามหนังสือข้างต้นตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๑๐๐/๒๕๖๗)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นราษฎรอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ ๘ ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ อ้างว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายโดยได้รับแจ้งให้รื้อถอนเสาไฟฟ้าออกจากทางสาธารณประโยชน์ อันสืบเนื่องมาจากการที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุดำเนินกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ย้อนหลัง จำนวน ๓ กิจการ ได้แก่ (๑) การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณบ้านดู่ หมู่ที่ ๑๒ (๒) การปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านน้ำคำ หมู่ที่ ๘ และ (๓) กรณียื่นคำขอรังวัดตรวจสอบทางสาธารณประโยชน์เส้นหน้าวัดป่ารัตนพุทธิคุณ บ้านดู่ หมู่ที่ ๑๒ และต่อมาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีมติเห็นชอบกรณ้องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุขออนุมัติ ดำเนินกิจการนอกเขตตำบลย้อนหลัง ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากกิจการดังกล่าวอยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อันเป็นกิจการที่ไม่จำเป็นต้องกระทำและไม่ได้เกี่ยวเนื่อง



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ และเป็นกรณีที่ไม่อาจให้ความเห็นชอบในภายหลังได้ จึงฟ้องขอให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว นั้น เมื่อมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุดำเนินกิจการนอกเขตพื้นที่ของตน และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุดำเนินกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ย้อยหลัง เป็นเพียงการพิจารณาดำเนินการในอำนาจหน้าที่ของตนตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และเป็นการขอความเห็นชอบทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น ไม่ได้มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อให้เกิดเปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระบุ หรือมีผลกระทบต่อสภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี จึงมิใช่คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อันจะมีผลบังคับทางกฎหมายต่อผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ความเสียหายของผู้ฟ้องคดีเกิดจากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุได้ดำเนินกิจการนอกเขตพื้นที่ มิได้เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีมติเห็นชอบให้ดำเนินกิจการดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ได้ฟ้ององค์การบริหารส่วนตำบลธาตุต่อศาลปกครองเป็นอีกคดีแล้ว ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากมติของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่จะมีสิทธิฟ้องคดีนี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๑๓/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนหนังสือของนายอำเภอแม่สะเรียง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน นั้น เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แล้ว จะเห็นได้ว่า กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวินิจฉัยว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา และต่อมาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบประทับฟ้องในคดีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิพากษา เว้นแต่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ซึ่งการหยุดปฏิบัติหน้าที่เช่นนี้เป็นการหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยผลของมาตรา ๙๓ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ดังนั้น กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดผู้ฟ้องคดี และอัยการสูงสุดโดยพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต ๑ ภาค ๕ ได้ยื่นฟ้องเป็นคดีอาญาต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค ๕ และศาลประทับฟ้องแล้ว การให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลดังกล่าวตามมาตรา ๙๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ซึ่งบัญญัติให้นำความในมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยที่บทบัญญัติในส่วนของการดำเนินคดีอาญาดังกล่าว มิได้บัญญัติให้อำนาจผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหา มีคำสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกฟ้องเป็นคดีอาญาต่อศาลหยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ชัดเจนดังเช่นกรณีการให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในระหว่าง



การไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการทางคดีตามการชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติการดำเนินการไว้เป็นการเฉพาะต่างหาก มิใช่เป็นอำนาจการออกคำสั่งของผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวหา เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ ได้มีคำพิพากษาลงโทษจำคุกผู้ฟ้องคดี ๒ ปี โดยผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์และคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ กรณีจึงต้องตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง ดังกล่าว อันมีผลตามกฎหมายให้ผู้ฟ้องคดีต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดินตั้งแต่ชั้นประทับฟ้องคดีของศาลแล้ว โดยไม่มีบทบัญญัติให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีต้องสั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดปฏิบัติหน้าที่อีก การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดิน จึงมีผลเป็นเพียงการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีถือปฏิบัติให้เป็นไปตามผลของกฎหมาย เมื่อการแจ้งดังกล่าวมิได้มีผลมาจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดี ประกอบกับการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ศาลไม่อาจกำหนดคำบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๑๗/๒๕๖๗ และที่ ๑๐๑๔/๒๕๖๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)**

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลเขานู อ้างว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่คณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติเห็นชอบให้ส่วนราชการที่จะเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้และต้องได้รับอนุมัติจากกรมป่าไม้ก่อนเข้าใช้พื้นที่ทุกกรณี อธิบดีกรมป่าไม้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีหนังสือแจ้งเวียนชักซ้อมความเข้าใจผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด โดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับผ่อนผันให้ใช้พื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตตามมติผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติ เป็นผลให้เทศบาลตำบลเขานูซึ่งมีโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางสาธารณประโยชน์และสิ่งปลูกสร้างอื่นในเขตป่าที่ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว ต้องยื่นคำขออนุญาตใช้พื้นที่ตามหลักเกณฑ์และภายในเวลาที่กำหนด ทำให้เกิดอุปสรรคในการจัดทำบริการสาธารณะในพื้นที่ดังกล่าว จึงฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่แจ้งเวียนตามหนังสือของกรมป่าไม้ดังกล่าวและเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น ผู้ที่ตกอยู่ในบังคับจะต้องยื่นคำขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าจากกรมป่าไม้ตามมติผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และหนังสือเวียนแจ้งแนวปฏิบัติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ข้างต้น คือ เทศบาลตำบลเขานู ซึ่งมีสถานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น เมื่อพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ บัญญัติไว้ในมาตรา ๗ วรรคสอง ว่าให้เทศบาลเป็นทบวงการเมือง มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น มาตรา ๔๘ ทวิ ว่าให้เทศบาลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มาตรา ๔๘ เตรส ว่า นายกเทศมนตรีมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (๑) กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย ... ดังนั้น



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนเทศบาลหรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในนามของเทศบาลตำบลเขาสูงได้ คือ นายกเทศมนตรีตำบลเขาสูงหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากนายกเทศมนตรีตำบลเขาสูงเท่านั้น เมื่อไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติเทศบาลฯ บัญญัติให้ประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนเทศบาลหรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในนามของเทศบาลได้ ผู้ฟ้องคดี ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลจึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้แทนเทศบาลตำบลเขาสูงได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑๒๓๓/๒๕๖๗)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลาออกจากราชการตามคำสั่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งมีผลในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ขอให้ระงับ การลาออกจากราชการแต่ไม่เป็นผล จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ อุทธรณ์คำสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการต่อสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นขอให้เพิกถอนคำสั่งที่อนุญาตให้ตน ลาออกจากราชการ รวมทั้งให้คืนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เสียไปแก่ผู้ฟ้องคดี และต่อมาผู้ฟ้องคดี ได้แก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องโดยอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาและเห็นชอบให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ปรากฏตามท้ายหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นไม่รับคำฟ้องที่ขอแก้ไข เพิ่มเติมดังกล่าว นั้น เห็นว่า คำวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นคำสั่งที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ หรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งเป็นต้นไปตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มอบหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งผล การพิจารณาอุทธรณ์ที่วินิจฉัยยกอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามหนังสือสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ แต่พนักงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ไม่สามารถนำส่งหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจาก “บ้านปิด” และมีการส่งคืนหนังสือมายังสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ จึงย่อมเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะต้องดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยชอบด้วยกฎหมายอีกครั้งหนึ่ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ดำเนินการจนกระทั่งผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาล จึงเห็นว่าในขณะที่ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กรณีจึงยังไม่มีผลทางกฎหมาย ใช้บังคับต่อผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อการฟ้องคดีปกครอง จะต้องยื่นฟ้องภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงต้องถือว่าวันที่คำวินิจฉัยอุทธรณ์มีผลใช้บังคับต่อผู้รับคำสั่ง



เป็นวันที่รู้เหตุแห่งการฟ้องคดี และไม่อาจถือว่าการที่ผู้ฟ้องคดีได้ทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ตามหมายแจ้งคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีได้ เมื่อผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องถือว่าในขณะที่ยื่นคำฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง ผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และไม่มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ฟ้องคดีที่จะนำคดีมาฟ้องใหม่เมื่อได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์โดยชอบแล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๑๒-๙๑๓/๒๕๖๗)

(๓) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำอื่น

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีในข้อหาที่ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามคำสั่งเทศบาลตำบลทาสบเส้า ที่ ๔๒๐/๒๕๖๓ เรื่อง ใช้นาตราการบังคับทางปกครอง ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ที่กำหนดวิธีการใช้นาตราการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตามหนังสือจังหวัดลำพูน ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ให้อยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี นั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มีคำสั่งกำหนดให้ใช้นาตราการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี เป็นเพียงการแสดงเจตนาให้ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตัดสินใจจะใช้นาตราการบังคับทางปกครองเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงิน โดยที่ยังมิได้กระทำการใด ๆ ต่อทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิในการจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินด้วยวิธีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของนาตราการบังคับทางปกครองแต่อย่างใด คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นเพียงการดำเนินการในขั้นตอนหนึ่งของเจ้าหน้าที่ในการเตรียมการที่จะใช้นาตราการบังคับทางปกครอง โดยการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของนาตราการบังคับทางปกครองเพื่อชำระเงินให้ครบถ้วนตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินเท่านั้น หาได้มีผลกระทบต่อสถานะภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับของนาตราการบังคับทางปกครองที่อาจถือได้ว่าก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย



แก่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองไม่ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งเทศบาลตำบลท่าสบเส้าที่พิพาทได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เมื่อศาลได้วินิจฉัยแล้วว่าคำสั่งกำหนดให้ใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี ยังมีใช้การใช้มาตรการบังคับทางปกครองและมีได้มีผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากคำสั่งดังกล่าว ดังนั้น หนังสือจังหวัดลำพูน ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงมิใช่คำวินิจฉัยอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๖๓/๕ ประกอบกับหมวด ๒ ส่วนที่ ๕ ที่ว่าด้วยการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนหนังสือจังหวัดลำพูนดังกล่าวตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เช่นเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๑/๒๕๖๔ (ประชุมใหญ่))

กรณีพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรณีมีผู้ร้องยื่นคำร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยกล่าวอ้างว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ (ผู้ฟ้องคดี) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนของผู้ร้องโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยคณะกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์และดำเนินการเรื่องร้องเรียน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติในการประชุมพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนดังกล่าวว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กรณีไม่แจ้งให้ผู้ร้องในฐานะผู้มีประโยชน์ได้เสียเสนอคำคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียน และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลโดยปราศจากความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล พร้อมทั้งมีคำแนะนำให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยเคร่งครัด และมีหนังสือแจ้งความเห็นเรื่องร้องเรียนและคำแนะนำให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณามีมติให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนและคำแนะนำดังกล่าวเป็นไปโดยไม่มีอำนาจและไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่พิจารณาเรื่องร้องเรียน พร้อมคำแนะนำดังกล่าว นั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ในการสอดส่องดูแล ให้คำแนะนำ สนับสนุนส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ รวมทั้งควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการให้ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว อีกทั้ง คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ว่า กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๒๘ ได้สอดส่องดูแล พบปัญหาทางปฏิบัติและให้คำปรึกษา แนะนำ หรือพิจารณา



ให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐแล้ว ให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยให้เร่งรัดดำเนินการเป็นกรณีด่วนที่สุด หากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดไม่ปฏิบัติตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยไม่มีเหตุผลที่สมควร ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการพิจารณาลงโทษทางวินัยทุกกรณี ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีซึ่งมีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่นและถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ย่อมอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามความเห็นหรือคำแนะนำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีจึงไม่อาจถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการพิจารณาให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนและคำแนะนำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนมติที่พิพาทได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๐/๒๕๖๘)

(๔) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการละเลยต่อหน้าที่

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากอาคารข้างเคียงซึ่งก่อสร้างดัดแปลงอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้นายกเทศมนตรี วิศวกรโยธา และปลัดเทศบาลดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขอาคารพิพาท นั้น ในส่วนของการฟ้องวิศวกรโยธา และปลัดเทศบาล เมื่อบุคคลทั้งสองดังกล่าวมีฐานะเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ของเทศบาล มิใช่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงไม่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น กรณีจึงไม่มีเหตุที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการละเลยต่อหน้าที่ของวิศวกรโยธาและปลัดเทศบาลในการตรวจสอบอาคารพิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องบุคคลทั้งสองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๓๖/๒๕๖๗)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการรถแท็กซี่ฟ้องว่า กรมการขนส่งทางบก (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเลยต่อหน้าที่ในการออกข้อแนะนำหรือข้อปฏิบัติในการใช้รถแท็กซี่สำหรับผู้โดยสารที่ชัดเจนดังเช่นรถโดยสารสาธารณะประเภทอื่น ทำให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างผู้โดยสารกับพนักงานขับรถ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกข้อแนะนำหรือข้อปฏิบัติในการใช้รถแท็กซี่สำหรับผู้โดยสารที่ถูกต้อง ให้ประชาชนสัมพันธ์ในการใช้รถแท็กซี่ตามสถานที่ท่องเที่ยวและอื่น ๆ ตามสถานที่ที่มีการใช้บริการหนาแน่น และอัปเดตข้อมูลรถแท็กซี่ที่หมดอายุเป็นประจำทุกปี นั้น เมื่อพิเคราะห์หน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว มิได้มีบทบัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องออกข้อแนะนำหรือข้อปฏิบัติดังกล่าว กรณีจึงเป็นเรื่องที่อยู่ในดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ และฐานทางกฎหมายที่จะออกข้อกำหนดแนะนำหรือข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการใช้รถแท็กซี่ ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๐/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) พิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดียังไม่แล้วเสร็จ อันเป็นการพิจารณาล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายและระเบียบกำหนดไว้ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาคำขอดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด นั้น เมื่อการพิจารณาคำขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอและการพิจารณาอนุญาตไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน การพิจารณาให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยมีขั้นตอนการดำเนินการตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารจนถึงการอนุญาตรวม ๑๔ ขั้นตอน และมีระยะเวลาในการดำเนินการรวมทั้งสิ้น ๒๗๐ วัน อันเป็นระยะเวลาซึ่งผู้อนุญาตต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนนั้น ตามข้อ ๘ ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ แก่บุคคลที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทยและอาศัยอยู่มานาน ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งหากยังไม่ล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ย่อมไม่อาจถือว่าผู้ยื่นคำขอ (ผู้ฟ้องคดี) เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตตามมาตรา ๑๗



แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฯ ได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร อีกทั้งไม่อาจอ้างว่าการไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนดังกล่าวในบางขั้นตอนซึ่งเป็นเพียงขั้นตอนก่อนการออกคำสั่งอนุญาตนั้น จะมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอต่อนายอำเภอในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ซึ่งต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ จึงเป็นการฟ้องคดีโดยที่ยังไม่มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๐๙/๒๕๖๗)

(๕) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๖) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ดคนฟ้องและเพิ่มเติมฟ้อง สรุปได้ว่าโรงเรียนวิชาชีพระยะสั้น (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นโรงเรียนนอกระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประเภทวิชาชีพนอกระบบ โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัท ม. ผู้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ได้แสดงความประสงค์ต่อผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราให้กับผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๗ ซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่สมัครเข้าเรียนตามหลักสูตรของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ให้เป็นคนอยู่ชั่วคราวเพื่อการศึกษา (NON-ED) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ดำเนินการหรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตราให้ล่าช้า ทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๗ เข้าเรียนตามหลักสูตรที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จัดไว้ให้ไม่ทันภาคการศึกษาและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี



ทั้งสิบเจ็ดคน ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ดคนจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งรวม ๒๕ คำขอ โดยมีทั้งคำขอที่เกี่ยวกับเรื่องที่พิพาทและไม่เกี่ยวกับเรื่องที่พิพาท แต่เมื่อพิจารณาคำขอทั้งหมด และปรากฏข้อเท็จจริงก่อนฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๗ แล้ว กรณีจึงอนุมานได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ดคนประสงค์จะขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายจากการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราล่าช้า ก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๗ เสียค่าใช้จ่ายไปโดยไม่ได้เรียนตามความประสงค์เป็นสำคัญ อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำการจัดหาหรือติดต่อนักศึกษาชาวต่างชาติเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตามปฏิทินการศึกษาของทางโรงเรียนเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยนักศึกษาชาวต่างชาติดังกล่าวจะต้องดำเนินการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (วีซ่า) มาเป็นเพื่อการศึกษา (รหัส ED) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๗ ไม่ทันระยะเวลาการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาดังกล่าว อันเนื่องมาจากรูปแบบขั้นตอน การดำเนินการในการติดต่อประสานงานของผู้ถูกฟ้องคดีในช่วงเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีนักศึกษาชาวต่างชาติเรียนตามปฏิทินการศึกษาดังกล่าว ทำให้ขาดรายได้จากที่ได้คาดการณ์หรือคำนวณไว้ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี และคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายเป็นเงิน เป็นคำขอที่ศาลปกครองกำหนดค่าบังคับได้ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๐ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๗ นั้น เมื่อได้บรรยายฟ้องอ้างว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็นคนอยู่ชั่วคราวเพื่อการศึกษา (NON-ED) ล่าช้า ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่พัก ค่าเดินทางมากกว่าปกติ และมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายเป็นเงิน เป็นคำขอที่ศาลกำหนดค่าบังคับได้ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๐ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๗ จึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวเช่นกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๗๘/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยอธิบดีกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะผู้ว่าจ้าง ละเลยไม่ควบคุมดูแลการทำงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด ร. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ในฐานะผู้รับจ้าง ซึ่งมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ



และหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด โดยไม่ตรวจสอบพื้นที่ที่มีการปรับปรุงถนน และกำกับดูแลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ติดตั้งป้ายสัญญาณ ป้ายเตือน สัญญาณไฟหรืออุปกรณ์ใด ๆ หรือจัดให้มีสิ่งกีดขวางหรือเครื่องหมายห้ามผ่านเพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยทั่วไปมองเห็นหรือทราบว่ามีบริเวณดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นทางผ่านได้ เนื่องจากกำลังมีการก่อสร้างปรับปรุงถนน เป็นเหตุให้นาย ศ. ขับขี่รถจักรยานยนต์ตกจากถนนกระแทกกับท่อประปา โดยนาย ศ. และนางสาว ด. ที่นั่งซ้อนท้ายมาด้วยเสียชีวิต มารดาและบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของนางสาว ด. (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ตามลำดับ) จึงฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหกชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย ถือเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งถือว่ามารดาและบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของนางสาว ด. เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายนั้น ศาลจะต้องกำหนดค่าบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณามาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟ้องว่าการละเลยต่อหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ไม่ควบคุมดูแลการทำงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะผู้รับจ้าง ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีทั้งสองในผลแห่งละเมิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงอาจฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้รับผิดชอบในผลแห่งละเมิดดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

สำหรับคำฟ้องในส่วนที่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ นั้น เดิมผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหกต่อศาลจังหวัดสงขลาเป็นคดีแพ่ง หมายเลขดำที่ พ ๖๘๘/๒๕๖๖ โดยได้ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ซึ่งเป็นเอกชนเป็นจำเลยที่ ๓ ถึงจำเลยที่ ๖ ด้วย ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ ในคดีดังกล่าว ได้ยื่นคำร้องโต้แย้งเรื่องเขตอำนาจศาลโดยอ้างว่าคดีอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสงขลา ซึ่งศาลปกครองสงขลาและศาลจังหวัดสงขลาเห็นพ้องกันว่าคดีดังกล่าวอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง จึงได้โอนสำนวนคดีจากศาลจังหวัดสงขลามายังศาลปกครองสงขลาเพื่อพิจารณาพิพากษามาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๕๒ คำสั่งของศาลดังกล่าวย่อมผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ซึ่งเป็นเอกชนว่าคดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของ



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ศาลปกครองตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น หากศาลปกครองไม่รับคำฟ้องในส่วนที่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ไว้พิจารณา ย่อมส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่อาจกลับไปยื่นฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมได้อีก จึงให้รับคำฟ้องในส่วนที่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ไว้พิจารณาตามรูปคดีต่อไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๙/๒๕๖๘)

กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ (ผู้ฟ้องคดี) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้มีมติว่า ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ มีมูลความผิดทางอาญาและกระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ กรณีเบิกจ่ายเงินอันเป็นเท็จในโครงการเพิ่มทุนศักยภาพของผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ศอชต. กลุ่มต่าง ๆ ประชาชน คนพิการและผู้ด้อยโอกาสและผู้เกี่ยวข้องในตำบลบางรักใหญ่ โดยคณะกรรมการฯ เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีรับรู้อยู่แล้วว่าไม่มีการดำเนินโครงการบางส่วนจริง แต่ยังลงนามอนุมัติเบิกจ่ายเงิน อันเป็นการจงใจกระทำความผิด ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงมีคำสั่งเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๒๑๒,๗๑๕ บาท ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับคำสั่ง หรือหากมีข้อโต้แย้งสามารถอุทธรณ์ต่อผู้ฟ้องคดีได้ภายใน ๑๕ วัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยและไม่ได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่าใกล้จะขาดอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องและไม่มีการใช้มาตรการหรือวิธีการใด ๆ เพื่อบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ความเสียหายได้ จึงฟ้องขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ย นั้น การที่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งพิพาทเป็นการออกคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีกระทำความผิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ หากถึงกำหนดแล้วผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชำระเงินให้ถูกต้องครบถ้วน ผู้ฟ้องคดีจึงอาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยให้เจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีและขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินให้ครบถ้วนได้ตามมาตรา ๖๓/๗ ถึงมาตรา ๖๓/๑๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือหากผู้ฟ้องคดีประสงค์ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีในสังกัดกรมบังคับคดีดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองดังกล่าว ก็มีสิทธิยื่นคำขอฝ่ายเดียวต่อศาลภายในสิบปี นับแต่วันที่คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินเป็นที่สุด เพื่อให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองนั้นตามมาตรา ๖๓/๑๕ ถึงมาตรา ๖๓/๑๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อันเป็นการกำหนดมาตรการหนึ่งเพื่อให้ได้รับชำระเงินโดยครบถ้วน อย่างไรก็ตาม หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่มีความพร้อมในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและความชำนาญในการสืบทรัพย์สิน ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน และขายทอดตลาด และการที่ผู้ฟ้องคดีจะดำเนินการบังคับทางปกครองเองอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้ หรือไม่ประสงค์ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับให้ ก็หาได้ตัดสิทธิผู้ฟ้องคดีที่จะใช้สิทธิทางศาลในการที่จะเสนอ



ข้อพิพาทให้ศาลปกครองซึ่งเป็นองค์กรตุลาการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์ผลได้ ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อคู่กรณีในอันที่จะได้รับการรับรองและคุ้มครองสิทธิโดยศาลปกครอง ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นการนำคดีมาฟ้องเพื่อยุติข้อโต้แย้งระหว่างคู่กรณี เมื่อคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นคำสั่งทางปกครองที่ใช้เป็นฐานในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองและผู้ถูกฟ้องคดีปฏิเสธไม่รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่งดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีข้อขัดข้องในการบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับทางปกครองเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครอง ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหน้าที่ในมูลละเมิดจึงมีความจำเป็นต้องใช้สิทธิทางศาล เพื่อขอบังคับตามสิทธิเรียกร้องอันมีต่อผู้ถูกฟ้องคดี โดยขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายนั้น ศาลมีอำนาจออกคำสั่งบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๙/๒๕๖๘ และที่ ๑๒๗๗/๒๕๖๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การประกันภัย การอุตสาหกรรม
การเกษตร และสหกรณ์

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัยให้มีสิทธิได้รับชำระหนี้คืนค่าเบี้ยประกันภัยของบริษัท อ. ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย โดยได้ส่งคำยืนยันสิทธิดังกล่าวแล้ว ซึ่งกองทุนประกันวินาศภัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ตรวจสอบหนังสือคำยืนยันสิทธิขอรับเงินโดยตรวจสอบว่าผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่มีสิทธิได้รับชำระหนี้หรือได้รับชำระหนี้ไปแล้วโดยการใช้สิทธิอื่นหรือไม่ หรือเป็นการยืนยันขอรับชำระหนี้ซ้ำในกรณีประกันภัยที่เคยได้รับชำระหนี้ไปแล้วหรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบเลขบัญชีธนาคารและตรวจสอบว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีรายชื่อเกี่ยวพันกับการฟอกเงินหรือถูกสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่ แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการนำชื่อ นามสกุล และหมายเลขบัตรประชาชนของตนไปตรวจสอบกับกรมบังคับคดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบว่าเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวพันกับการฟอกเงินหรือไม่ เป็นการกระทำเกินไปกว่าอำนาจที่กฎหมายกำหนดหรือใช้อำนาจโดยมิชอบ ทำให้ตนเสื่อมเสียชื่อเสียงอันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองสามารถตรวจสอบผู้มีรายชื่อเกี่ยวพันกับการฟอกเงินที่เผยแพร่เป็นการทั่วไปทางเว็บไซต์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ในราชกิจจานุเบกษาและหนังสือพิมพ์รายวันได้อยู่แล้ว จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย นั้น เมื่อมาตรา ๖๑/๓ และมาตรา ๘๐/๕



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยแทนบริษัทที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย โดยจะต้องตรวจสอบและพิจารณาชำระหนี้ให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับชำระหนี้ตามกฎหมาย การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นเพียงขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติและสถานะของผู้เป็นเจ้าหนี้ก่อนที่จะมีการชำระหนี้คืนค่าเบี้ยประกันภัย ส่วนการตรวจสอบรายชื่อของบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์หรือทางเว็บไซต์เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ มิได้เป็นเหตุหรือมีผลบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องดำเนินการตรวจสอบผ่านช่องทางดังกล่าวเท่านั้น ประกอบกับเมื่อผลการตรวจสอบไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลที่กระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือเป็นบุคคลล้มละลาย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมิได้ตรวจสอบรายชื่อของผู้ฟ้องคดีผ่านทางเว็บไซต์ แต่ได้มีหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ จึงมิได้มีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายแต่อย่างใด อีกทั้งในท้ายที่สุดผู้ฟ้องคดีก็ได้รับชำระหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยคืนแล้ว การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงยังไม่กระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๘๔/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นทายาทของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนด ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องจากการจัดทำระวางแผนที่ขึ้นใหม่ซึ่งไม่ตรงกับระวางแผนที่เดิม ทำให้เนื้อที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกล่าวขาดหายไป ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กลับไปใช้แผนที่เดิม ปักหลักเขตแนวคลองปี อ่าวกระปือ ให้ชัดเจนว่ามีความกว้างความยาวเท่าใด และแก้ไขหมุดอาศกกลับมาที่เดิม อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ นั้น โดยที่การจัดทำระวางแผนที่ดังกล่าวเป็นแต่เพียงการแสดงตำแหน่งที่ตั้งของที่ดิน แนวเขตแปลงที่ดิน และรายละเอียดต่าง ๆ ของที่ดินในเบื้องต้นเพื่อให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวังน้อย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ใช้ประกอบการพิจารณาออกเอกสารสิทธิหรือหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดิน หรือการดำเนินการใด ๆ ตามอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายที่ดินเท่านั้น ระวางแผนที่ที่ดินยังมิได้มีผลกระทบต่อแผนที่หรือเนื้อที่ที่ดินตามที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แก้ไขรูปแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดกับโฉนดที่ดินนั้น อันจะกระทบต่อสภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นทายาทของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวมีสิทธิในที่ดินนั้นอย่างใดก็คงมีอยู่อย่างนั้น ดังนั้น จึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะ

